I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

Servicio Territorial de Medio Ambiente de León

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2026, de la Delegación Territorial de León, por la que se dicta el informe de impacto ambiental del proyecto de ejecución de un sondeo de captación de agua destinado a riego de dos parcelas de uso recreo en Villapodambre, en el término municipal de Santa María de Ordás (León), promovido por varios particulares. Expte.: IA 011/2026-24-EIAS/2026/LE/008.

El titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León, en relación con lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, es el órgano competente para dictar el informe de impacto ambiental.

El proyecto que se pretende realizar está incluido dentro del Anexo II de la Ley 21/2013, modificada por el Real Decreto 445/2023, de 13 de junio, por el que se modifican los anexos I, II y III de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, Grupo 3. Perforaciones, dragados y otras instalaciones mineras e industriales, apartado a) Perforaciones profundas, con excepción de las perforaciones para investigar la estabilidad o la estratigrafía de los suelos y subsuelo, en particular, el punto 3.° Perforaciones para el abastecimiento de agua.

Conforme establece el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental el órgano ambiental formulará el informe de impacto ambiental, que podrá determinar de forma motivada, de acuerdo con los criterios del anexo III, si dicho proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria o, por el contrario, no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el correspondiente informe de impacto ambiental.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, vista la propuesta de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de León, las observaciones y la documentación presentada,

RESUELVO

Dictar el Informe de Impacto Ambiental del «Proyecto de ejecución de un sondeo de captación de agua destinado a riego de dos parcelas de uso recreo en Villapodambre, término municipal de Santa María de Ordás (León)», promovido por varios particulares, que figura en el Anexo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, este Informe de Impacto Ambiental se notificará al promotor y al órgano sustantivo y se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León para general conocimiento, comunicándoselo a los interesados y al Ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique el proyecto.

León, 28 de septiembre de 2026.

El Delegado Territorial,
Fdo.: Eduardo Diego Pinedo

ANEXO QUE SE CITA

INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL DEL «PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UN SONDEO DE CAPTACIÓN DE AGUA DESTINADO A RIEGO DE DOS PARCELAS DE USO RECREO EN VILLAPODAMBRE, T.M. DE SANTA MARÍA DE ORDÁS (LEÓN)», PROMOVIDO POR VARIOS PARTICULARES. EXPTE.: IA 011/2026-24 - EIAS/2026/LE/008.

El titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León, en relación con lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, es el órgano competente para dictar el informe de impacto ambiental.

El proyecto que se pretende realizar está incluido dentro del Anexo II de la Ley 21/2013, modificada por el Real Decreto 445/2023, de 13 de junio, por el que se modifican los anexos I, II y III de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, Grupo 3. Perforaciones, dragados y otras instalaciones mineras e industriales, apartado a) Perforaciones profundas, con excepción de las perforaciones para investigar la estabilidad o la estratigrafía de los suelos y subsuelo, en particular, el punto 3.° Perforaciones para el abastecimiento de agua.

Conforme establece el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental el órgano ambiental formulará el informe de impacto ambiental, que podrá determinar de forma motivada, de acuerdo con los criterios del anexo III, si dicho proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria o, por el contrario, no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el correspondiente informe de impacto ambiental.

1. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto consiste en la ejecución de un sondeo de captación de aguas subterráneas destinadas a riego de dos parcelas de uso recreo en la localidad de Villapodambre, provincia de León, con una profundidad de 100 m, extrayéndose un caudal medio equivalente de 0,03 l/s y un volumen total anual de 326 m^3.

Descripción del proyecto

El sondeo se localiza en la parcela con referencia catastral 8078601TN6387N0001OB, y dará servicio al riego de 356 m² de la citada parcela y de 351 m² de la parcela con referencia catastral 8078602TN6387N0001KB, por lo que el total de superficie a regar asciende a 707 m². Las coordenadas, en el sistema de referencia de coordenadas UTM ETRS89 Huso 30 N, correspondientes al sondeo son las siguientes: X = 267.994; Y = 4.737.615. La obra consistirá en la realización mecánica de un sondeo de captación de aguas subterráneas que alcanzará una profundidad de 100 metros lineales, así como la entubación y limpieza, el desarrollo del pozo y los ensayos de bombeo del mismo.

El proyecto consta de tres fases: fase de construcción, fase de funcionamiento y fase de desmantelamiento.

La perforación del sondeo se realizará mediante el sistema de rotopercusión con martillo en fondo. El emboquille se perforará con un diámetro de 250 mm para tubería exterior de acero al carbono de 4 mm de espesor y un diámetro de 200 mm a lo largo de los primeros 20 metros, colocados por tramos de tubería de 5 m de longitud. La unión entre los tramos se realizará por soldadura.

El resto del sondeo se perforará con un diámetro de 190 mm y llevará tubería de revestimiento de acero al carbono de 4 mm de espesor y un diámetro de 168 mm. La tubería de revestimiento se colocará por tramos de 5 metros de longitud haciendo la unión por soldadura.

La tubería de impulsión del sondeo será de polietileno con un diámetro de 40 mm.

Desde el sondeo, se utilizará una tubería de polietileno de 40 mm de diámetro nominal, que coincidirá con el diámetro del contador y se alojará en la tubería de impulsión a la salida de la boca del pozo, PN 10 kg / cm^2, unión por accesorios mecánicos, electrofusión o por soldadura a tope y que llevará el agua a toda la superficie de riego desde la captación mediante tubería de polietileno de 40 mm por aspersión.

Para el control del volumen derivado por las captaciones de agua del dominio público hidráulico, en todos los aprovechamientos de aguas el titular del mismo queda obligado a instalar un dispositivo de medición de los volúmenes de agua captados que permita proporcionar en cada momento el valor del volumen de agua extraído (según Orden ARM/1312/2009). En el presente caso, se colocará en la tubería de impulsión con un diámetro de 40 mm y cumplirá con la ITC/279 para agua fría.

Al finalizar la vida útil del sondeo, se clausurará, sellándose tal y como manda la legislación vigente. Dicho sellado implica que el sondeo esté limpio en su totalidad, de forma que quede aislado el acceso a los niveles acuíferos y se consiga la impermeabilización superficial de la boca.

Se realizarán las siguientes operaciones de clausura y sellado del sondeo si procede:

– Extracción de elementos introducidos en el terreno (tuberías, filtros, bomba, etc.).

– Relleno del espacio abierto con materiales que no tengan interacción con el medio e impidan la modificación de éste por factores externos.

La potencia de la bomba para la elevación del agua será de 1/2 cv.

2. DOCUMENTO AMBIENTAL.

En el documento ambiental aportado, de febrero de 2026, se describen las alternativas, se realiza la descripción de los valores ambientales y la evaluación de los efectos significativos del proyecto en el medio ambiente. Se establecen medidas protectoras y correctoras con el fin de prevenir, reducir y compensar los efectos sobre el medio ambiente de la ejecución del proyecto.

Se elabora un Programa de vigilancia ambiental, cuyos objetivos son realizar el seguimiento de los trabajos realizados durante la fase de construcción; determinar las afecciones reales y variaciones con respecto a lo valorado y realizar la vigilancia del cumplimiento de las prescripciones de protección del medioambiente previstas en las medidas protectoras.

El documento ambiental concluye que los impactos generados por la actuación que nos ocupa resultan compatibles con el medio ambiente, sin embargo, cabe resaltar que se calificó como moderada la afección al suelo en la fase de construcción y funcionamiento, el cual se verá mitigado debido a que la obra se lleva a cabo en una zona de extensión reducida.

3. TRAMITACIÓN Y CONSULTAS REALIZADAS.

3.1. Inicio del procedimiento. Con fecha de 1 de abril de 2026 tiene entrada en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, procedente del órgano sustantivo, en este caso el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León (Sección de Minas), la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación ambiental simplificada. Se adjunta el Proyecto y el Documento ambiental, de septiembre de 2025 y febrero de 2026 respectivamente.

3.2. Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se procedió por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León a la apertura del trámite de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, en mayo de 2026.

La relación de los organismos consultados, así como los informes recibidos de forma previa a la redacción del presente informe se refleja en la siguiente tabla:

ADMINISTRACIONES Y/O PERSONAS INTERESADAS	*CONTESTACIÓN*
Confederación Hidrográfica del Duero	X
Diputación Provincial de León	
Subdelegación del Gobierno	X
Ayuntamiento de Santa María de Ordás	
Junta Vecinal de Villapodambre	
Servicio Territorial de Sanidad de León	X
Sección de Protección Ciudadana	X
Ecologistas en Acción	

Con fecha 25 de mayo de 2026 se recibe informe favorable del Servicio Territorial de Sanidad de León.

Con fecha 26 de mayo de 2026 se recibe informe de la Sección de Protección Ciudadana de León respecto a los riesgos/peligrosidad que pueden afectar al término municipal de Santa María de Ordás, indicando que el riesgo de inundaciones es bajo y el de incendios forestales alto. En el caso del riesgo derivado del transporte de sustancias peligrosas por carretera se considera alto y por ferrocarril no ha sido delimitado dicho riesgo; no se encuentra afectado por la zona de alerta e intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.

Con fecha 11 de agosto de 2026 se recibe informe de la Confederación Hidrográfica del Duero, en el que se informa que parte de la parcela en la que se va a realizar el sondeo proyectado se encuentra situada en la zona de policía del arroyo Rosambre, afluente del río Luna y se señalan los aspectos relacionados con el medio hídrico que deberán ser tenidos en cuenta por el promotor a la hora de ejecutar el proyecto, y que se incorporan al condicionado del informe de impacto ambiental resultante.

4. ANÁLISIS DEL PROYECTO SEGÚN LOS CRITERIOS DEL ANEXO III.

El pronunciamiento se justificará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 47.2, recogidos en el Anexo III, de la Ley 21/ 2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que se analizan a continuación:

4.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.

Dimensiones y diseño del conjunto del proyecto. La obra consistirá en la ejecución de un sondeo de captación de aguas destinado a riego de dos parcelas de uso recreo con una profundidad de 100 metros lineales, en la localidad de Villapodambre, en el Término Municipal de Santa María de Ordás, provincia de León. El tamaño del proyecto se puede considerar pequeño al restringirse a su zona de influencia.

Acumulación con otros proyectos existentes y/o aprobados. El Documento ambiental no refleja otros sondeos localizados en las inmediaciones.

Utilización de recursos naturales. La utilización de recursos naturales durante la ejecución del proyecto será muy escasa, por la poca superficie de suelo a ocupar y el bajo consumo de agua a utilizar, en la fase de obra. El consumo de energía durante este periodo se restringirá al funcionamiento de la maquinaria. El principal recurso explotado durante la fase de funcionamiento será el agua, con un consumo anual de 707 m^3 anuales.

Generación de residuos. Durante la fase de obras, prácticamente no se generan residuos, a excepción de los propios de la instalación de las tuberías (residuos de construcción y demolición), y los correspondientes a los movimientos de tierra (lodos y fangos). También podrían generarse residuos peligrosos procedentes del uso de la maquinaria como aceites lubricantes e hidráulicos y combustibles

Contaminación y otras perturbaciones. No se prevé que las diferentes acciones planteadas generen un aumento significativo de los niveles de contaminación, si se cumplen las medidas protectoras y correctoras previstas en el documento ambiental y en este Informe.

Riesgos de accidentes graves y/o catástrofes. El análisis realizado concluye que el riesgo de inundaciones es bajo y el de incendios forestales alto. En el caso del riesgo derivado del transporte de sustancias peligrosas por carretera se considera alto y por ferrocarril no ha sido delimitado dicho riesgo; no se encuentra afectado por la zona de alerta e intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.

Se considera que la ejecución del proyecto y su puesta en marcha no van a generar un especial riesgo de accidentes de carácter ambiental, ni supondrá un riesgo añadido de incendio siempre y cuando se cumplan las condiciones expuestas en el presente informe y en el documento ambiental.

Riesgos para la salud humana. Este tipo de actividades no supone un riesgo de accidentes graves y/o catastróficos relevantes, ni se considera que puedan tener incidencia sobre el cambio climático o riesgos para la salud humana con los conocimientos científicos actuales y siempre y cuando se cumpla con toda la normativa relativa a este tipo de proyectos.

4.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO.

Uso presente y aprobado del suelo. La nueva captación se ubicará en la parcela con referencia catastral 8078601TN6387N0001OB, dentro del núcleo urbano de la localidad de Villapodambre, en el término municipal de Santa María de Ordás. Las coordenadas UTM ETRS89 referidas al HUSO 30 son las siguientes: X = 267.994; Y = 4.737.615.

Abundancia relativa, la disponibilidad, la calidad y la capacidad regenerativa de los recursos naturales de la zona y su subsuelo. Considerando la abundancia relativa, la disponibilidad, la calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales en la zona y su subsuelo, la escasa superficie de suelo a ocupar, su uso actual y el aprovechamiento que se pretende, se estima que la ubicación presenta escasa sensibilidad ambiental.

Capacidad de absorción del medio natural. La capacidad de absorción del medio natural es alta ya que la actividad se encuentra en núcleo urbano, donde los valores naturales del medio ya se han visto transformados.

4.3. CARACTERÍSTICAS DEL POTENCIAL IMPACTO.

Magnitud y alcance espacial del impacto. Se trata de un impacto ambiental puntual, localizado en el espacio y el tiempo. De los informes recibidos se deduce que la capacidad de acogida del medio natural es alta para este tipo de proyectos, puesto que la zona se encuentra en núcleo urbano. Por ello la magnitud del impacto se considera baja.

Naturaleza del impacto. Se considera que las acciones del proyecto van a generar impactos admisibles. Se estima que los potenciales impactos sobre los distintos factores del medio físico serán de carácter compatible y se verán disminuidos con las medidas propuestas en este informe.

Carácter transfronterizo del impacto. Por la situación geográfica de la actuación que se pretende el impacto no presenta carácter transfronterizo.

Intensidad y complejidad del impacto. Los impactos negativos no se prevén intensos y en todo caso, se verán disminuidos con las medidas propuestas en este informe.

Probabilidad del impacto. Se estima que la probabilidad de ocurrencia del impacto es baja, debido al carácter temporal de las obras. Por ello se considera compatible el proyecto mientras se cumpla lo establecido en el documento ambiental, así como las medidas que se establecen en el presente informe de impacto ambiental, siempre con el cumplimiento de la legislación vigente que le sea de aplicación, y el seguimiento ambiental previsto.

Inicio previsto y duración, frecuencia y reversibilidad del impacto. Algunos impactos negativos comienzan con el inicio de la fase de obras, y finalizan al terminar la misma. En la fase de explotación se generan otros los cuales finalizarán en la fase de abandono y desmantelamiento. Se estima que la mayoría de los impactos serán temporales, reversibles a corto o medio plazo, simples y recuperables.

Acumulación del impacto con los impactos de otros proyectos existentes y/o aprobados. El Documento ambiental no refleja otros sondeos. No se considera, por tanto, que exista acumulación de impactos sobre el medio.

Posibilidad de reducir el impacto de manera eficaz. Los posibles impactos serán eliminados o minimizados siempre y cuando se apliquen las medidas preventivas y correctoras incluidas en el documento ambiental, en este informe y demás legislación vigente que le sea de aplicación.

Por ello se considera el impacto ambiental global del proyecto compatible, siempre y cuando se apliquen las medidas protectoras incluidas en la documentación aportada, en este informe y demás legislación vigente que le sea de aplicación, teniendo en cuenta que el sondeo se ubica en una parcela calificada como suelo urbano uso residencial, en el término municipal de Santa María de Ordás.

Por todo lo expuesto, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, en León, vista la propuesta de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo en sesión celebrada el día 24 de septiembre de 2026, considerando adecuadamente tramitado el expediente y de acuerdo con lo establecido en el Art. 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas y siguiendo los criterios del Anexo III de la citada ley,

INFORMA

Determinar que el «Proyecto de ejecución de un sondeo de captación de agua destinado a riego de dos parcelas de uso recreo en Villapodambre, término municipal de Santa María de Ordás (León)», promovido por varios particulares, no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el presente informe de impacto ambiental, por los motivos que se justifican en el mismo, siempre y cuando se cumplan las condiciones que se recogen a continuación, y sin perjuicio del cumplimiento de la normativa urbanística y sectorial vigentes u otras normas que pudieran impedir o condicionar su realización.

1. *Medidas protectoras:* Se deberán cumplir las medidas protectoras y correctoras que se indican a continuación, además de las que se incluyen en el documento ambiental aportado, de febrero de 2026, en lo que no contradigan al presente informe de impacto ambiental:

a) Autorizaciones previas. Puesto que se trata de una actuación en zona de policía, será preciso obtener previamente la correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero. Con carácter previo a la ejecución del proyecto deberá obtenerse la correspondiente autorización para el aprovechamiento de aguas destinadas al uso solicitado, atendiendo a los artículos 6 y 77 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y a los artículos 9, 72, 78 y siguientes del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

   Existe Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero, de 8 de octubre de 2025, mediante la cual se procedió a inscribir en el Registro de Aguas la captación de aguas subterráneas objeto de informe a favor del promotor del proyecto. Se deberá cumplir con el condicionado impuesto en la citada resolución.

b) Instalaciones temporales de obra y acopios de materiales. Con el fin de garantizar que las zonas afectadas por la ejecución del proyecto sean las mínimas imprescindibles, se deberán replantear y señalizar antes del comienzo de las obras las zonas de trabajo y las zonas donde se van a ubicar las instalaciones temporales de obra, evitando cualquier afección al dominio público hidráulico.

Se deberá emplear un dispositivo en el que recoger los lodos y otros productos resultantes de la ejecución del sondeo, que posteriormente deberán ser gestionados según lo establecido en la normativa sectorial de residuos. Estos dispositivos podrán ser contenedores o piscinas autoportantes, o bien balsas excavadas in situ, las cuales deberán estar debidamente impermeabilizadas mediante lámina tipo PEAD. El espesor mínimo de la lámina deberá ser de 1 mm. La ubicación de la balsa de lodos, que tendrá unas dimensiones adecuadas, se elegirá teniendo en cuenta que no exista riesgo de desbordamiento, atendiendo a las adversidades climáticas y otros aspectos que pudieran afectar a su efectividad. Se encontrará en todo momento convenientemente señalizada y protegida. Una vez finalizada la obra se retirarán los lodos, que serán adecuadamente gestionados por gestor autorizado, según lo establecido en la normativa sectorial de residuos y se procederá a la restauración ambiental de la zona a su condición anterior.

Se recuerda que en el caso de uso de aditivos o polímeros se justificará, documentalmente, la inocuidad de estos, dado que pueden causar afecciones a las aguas subterráneas y deberá garantizarse su retirada y entregar a gestor autorizado una vez terminada la obra.

Una vez finalizada la obra se retirará cualquier residuo generado en la misma y se restaurarán los elementos naturales que hayan podido verse afectados directa o indirectamente durante la misma, quedando el terreno adyacente debidamente restaurado, devolviéndolo a sus condiciones iniciales.

Las zanjas que se pudieran realizar permanecerán abiertas el mínimo tiempo posible y, mientras permanezcan abiertas, se modelarán en forma de rampa, para proveer de vías de escape a los ejemplares de fauna que pudieran caer en su interior.

Se mantendrá cubierta la boca de sondeo para evitar la caída accidental de fauna silvestre y accidentes en el área de trabajo, así como para evitar cualquier posible vertido que pudiera causar la contaminación de las aguas subterráneas.

c) Gestión de residuos y suelos contaminados. Los residuos generados durante la fase de construcción se gestionarán en función de su catalogación, debiendo cumplirse a este respecto, lo estipulado en la normativa que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Los aceites usados y cualquier otro residuo peligroso deberán ser retirados por gestor autorizado.

En general, la producción, almacenamiento y gestión de los residuos será la adecuada para cada tipo, debiéndose cumplir en todo momento lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y resto de normativa de desarrollo.

Se prohíbe la acumulación incontrolada o el vertido de escombros en la zona objeto del proyecto o en sus alrededores; en ningún caso los materiales sobrantes se depositarán en los cauces de ríos o arroyos, ni en sus márgenes o proximidades. Durante el desarrollo de los trabajos se adoptarán las medidas necesarias que impidan arrastres o voladuras y eviten cualquier posible afección indeseada a las aguas o al terreno.

En el caso de producirse accidentalmente vertidos de residuos peligrosos, se deberán llevar a cabo inmediatamente operaciones de descontaminación, limpieza y recuperación de suelos afectados. Se retirará la porción de suelo contaminado, si existiera, y se entregarán a un gestor autorizado según las características del depósito o vertido.

d) Protección atmosférica. Para reducir las emisiones de polvo durante la fase de construcción, se realizarán riegos de forma periódica y con la frecuencia que las obras o circunstancias climatológicas lo aconsejen. La maquinaria y vehículos que se utilicen en la obra estarán en perfecto estado de mantenimiento para minimizar sus emisiones.

e) Protección acústica. Durante la ejecución de las obras, la maquinaria que trabaje al aire libre cumplirá los valores límites de potencia sonora que se reflejan en el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre y cualquier otra normativa que resulte de aplicación.

Durante el funcionamiento de la actividad no se sobrepasarán los niveles de ruido en el ambiente exterior determinados por la normativa de aplicación; en el caso de que se superasen estos niveles, se tomarán las medidas adecuadas como el aislamiento de estructuras y el empleo de atenuadores de ruido.

f) Protección de las aguas. Con carácter general, se informa desfavorablemente la intercepción de cauces públicos o la modificación de estos en cualquiera de sus dimensiones espaciales.

En todas las actuaciones a realizar se respetarán las servidumbres legales y, en particular, la servidumbre de uso público de 5 m en cada margen establecida en los artículos 6 y 7 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (en adelante, RDPH), aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en su redacción dada por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero. A este respecto, se deberá dejar completamente libre de cualquier obra que se vaya a realizar dicha zona de servidumbre.

Para la localización de los bienes que integran el dominio público puede acudirse a la cartografía oficial del Ministerio para la Transición Ecológica, en el apartado Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) – Inventario de Presas y Embalses, o en la página www.mirame.chduero.es de la Confederación Hidrográfica del Duero, sin que las mismas puedan entenderse como un catálogo cerrado de cauces, ya que en cualquier caso habrá de estarse al concepto de cauce y de otros elementos del dominio público hidráulico que recogen los artículos mencionados.

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 170 bis del RDPH, la construcción y explotación de las captaciones de aguas subterráneas deberá realizarse de forma que preserve la integridad del acuífero, impidiendo la entrada de contaminantes y evitando la interconexión de acuíferos, para lo cual se deberán cumplir las instrucciones básicas para la protección de las aguas subterráneas frente a la entrada de contaminantes recogidas en el anexo III parte A del RDPH.

Para la habilitación de los sondeos, en ningún caso se podrán utilizar tuberías ranuradas mediante empleo de radial o cualquier otra herramienta mecánica, puesto que existe un alto riesgo de obturación de las ranuras realizadas, impidiendo el flujo de las aguas subterráneas, por lo que el sondeo deberá ser entubado con tuberías comerciales dotadas de filtro.

Cualquier captación de agua subterránea deberá contar con las instalaciones de seguridad pertinentes para evitar el riesgo de vertido de sustancias durante su construcción y explotación, sin menoscabo de permitir la medida del nivel piezométrico.

La cementación del sondeo se deberá ejecutar de modo que se produzca el aislamiento de la zona superior no productiva, evitando la contaminación a través del espacio anular o desprendimientos del terreno y evitando la comunicación de acuíferos de diferentes calidades. En este caso, al tratarse de un sondeo profundo en zona de policía de cauces se llevará a cabo cementando los primeros 15 metros, con objeto de evitar la toma de agua del acuífero aluvial del río y garantizar que únicamente se toma del horizonte profundo.

El cerramiento deberá ser adecuado a las características del sondeo de manera que impida también la caída de piedras o deshechos en su interior.

Si durante la explotación la captación quedara seca o no operativa, o se declarase la extinción del derecho al uso privativo de las aguas, el titular deberá proceder a la eliminación de los dos metros más superficiales de la tubería, así como al completo sellado de dicha captación con material inerte, de tal forma que no quede alterado el flujo subterráneo en el entorno de la misma y que el terreno quede en condiciones similares a las condiciones geológicas originales. Además, se procederá a la retirada de todos los materiales eléctricos y mecánicos para su reciclado, utilización o traslado a un vertedero autorizado, según establece el Art. 188 bis del RDPH.

Se atenderá a lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 32 del Plan Hidrológico de vigente, en particular:

- Toda captación directa de agua subterránea deberá permitir medir la profundidad del agua en su interior, tanto en reposo como durante el bombeo. Para ello todas las perforaciones deberán quedar equipadas con tubería auxiliar de al menos 30 mm de diámetro interior, para permitir la lectura del nivel piezométrico con una sonda o hidronivel eléctrico.

- Para los pozos o sondeos que se encuentren en situación de surgencia se deberán tomar las medidas técnicas que impidan la salida libre del agua.

- Cuando la captación se sitúe en la vertical de varias masas de agua subterránea se deberán cementar los tramos que no sean objeto de explotación, así como cuando se trate de masas de acuíferos multicapa con distinta presión hidrostática o composición química entre los distintos niveles.

Para prevenir o atenuar los efectos negativos de la sobreexplotación de un acuífero (descenso excesivo del nivel) se deberá promover el uso eficiente del agua, aplicando medidas destinadas a regular el consumo en las distintas épocas del año (temporada seca, temporada de lluvias).

Se deberá instalar un caudalímetro que garantice el cumplimiento de los caudales y volúmenes que se otorguen en la concesión/inscripción del aprovechamiento de aguas subterráneas a tramitar.

Se considera importante señalar que, puesto que la finalidad del sondeo es el riego, se deberá tener en cuenta la concentración de especies nitrogenadas en el agua de riego a los efectos de calcular la dosis de nitrógeno a aplicar a los cultivos que vayan a ser regados con esta toma, debiéndose descontar la dosis de nitrógeno contenida en el agua de riego en forma de nitratos.

Toda actuación no prevista en la documentación aportada que surja en el transcurso de las obras y/o durante la vida útil de las instalaciones, así como en la fase de desmantelamiento de las mismas, en su caso, y que pueda afectar al dominio público hidráulico será puesta en conocimiento del Organismo de cuenca, a la mayor brevedad posible.

g) Vertidos. Durante los movimientos de tierras se deberán establecer las medidas necesarias para la retención de sólidos previa a la evacuación de las aguas de escorrentía superficial, así como otras posibles medidas para reducir al mínimo el riesgo de contaminación de las aguas superficiales.

Según lo establecido en el artículo 100 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales (incluidos los generados durante las pruebas de aforo y ensayos de bombeo), susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico (incluido el vertido indirecto a las aguas subterráneas a través del terreno), salvo que se cuente con la previa autorización administrativa.

Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias similares al terreno o a los cursos de agua; sin perjuicio de lo cual se recomienda la elaboración de protocolos de actuación específicos en previsión de la ocurrencia de incidentes de este tipo, para poder así actuar de la manera más rápida posible y evitar la contaminación de las aguas superficiales y/o subterráneas.

Para evitar el riesgo potencial de contaminación de las aguas, la zona de mantenimiento de la maquinaria deberá estar fuera del dominio público hidráulico y, en la medida de lo posible, de la zona de policía de cauces y de la zona situada sobre materiales de elevada permeabilidad. Se recomienda, además, que el mantenimiento de la maquinaria se realice en una zona habilitada para ello fuera de la zona de obras.

h) Prevención de incendios. Durante la ejecución del proyecto, se respetará la normativa sobre incendios forestales vigente en la Orden FYM/510/2013, de 25 de junio, por la que se regula el uso del fuego y se establecen medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales en Castilla y León.

i) Protección el Patrimonio Histórico y Arqueológico. Si en el transcurso de la ejecución del proyecto apareciesen en el subsuelo restos históricos, arqueológicos o paleontológicos, se paralizarán las obras en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento con la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León, que dictará las normas de actuación que procedan. En cualquier caso, se atenderá a lo dispuesto en la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, y demás normativa aplicable, en lo que se refiere a eventuales hallazgos que pudieran producirse.

j) Protección frente a riesgos de accidentes graves o catástrofes. Ninguna de las actuaciones previstas, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, debe incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.

Si alguna de las actuaciones derivadas de la aprobación/modificación pudiera potencialmente aumentar estos riesgos, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

k) Afecciones medioambientales sobrevenidas. Cualquier accidente o incidente que se produzca durante la ejecución y posterior explotación del proyecto con posible incidencia medioambiental, deberá comunicarse inmediatamente al órgano sustantivo y al Servicio Territorial de Medio Ambiente de León y, en el caso de que afecte al dominio público hidráulico, será puesto en conocimiento de la Confederación Hidrográfica del Duero.

2. *Comunicación de inicio de actividad.* En cumplimiento de lo establecido en el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto. Además, de acuerdo con el artículo 60 del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el promotor deberá comunicar asimismo al órgano ambiental las fechas de final de las obras y de comienzo de la fase de explotación.

3. *Informes.* A partir del inicio de las actuaciones, el promotor presentará anualmente ante el órgano sustantivo un informe sobre el desarrollo del plan de vigilancia ambiental propio establecido en el documento ambiental presentado para cada fase del proyecto. Se recogerá el resultado de los controles, así como el grado de eficacia y cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras establecidas en el documento ambiental, proyecto y en el presente informe de impacto ambiental.

4. *Seguimiento y vigilancia.* El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en este informe de impacto ambiental corresponde a los órganos competentes por razón de la materia, facultados para el otorgamiento de la autorización del proyecto, sin perjuicio de que el órgano ambiental pueda recabar información de aquellos al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento del condicionado ambiental.

5. *Autorización del proyecto y publicidad:* Conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano sustantivo deberá tener en cuenta, en el procedimiento de autorización del proyecto, las conclusiones del presente informe de impacto ambiental, así como las condiciones ambientales establecidas en el mismo.

Asimismo, deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de diez días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión y publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al boletín oficial donde se publicó el informe de impacto ambiental.

6. *Modificaciones.* Cualquier variación en los parámetros o definición de las actuaciones proyectadas que pudiera producirse con posterioridad a este informe, deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León, que prestará su conformidad si procede, sin perjuicio de la tramitación de las licencias o permisos que, en su caso, correspondan. Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de este informe.

7. *Vigencia del informe de impacto ambiental.* Conforme a lo establecido en el artículo 47.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, este informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios, si en el plazo de 4 años desde su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto.

8. *Objeto de recurso.* De conformidad a lo establecido en el artículo 47.5 de la Ley de evaluación ambiental, el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.

León, 28 de septiembre de 2026.

El Delegado Territorial,
Fdo.: Eduardo Diego Pinedo

CV: BOCYL-D-19102026-202-29